

1500753-28.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... o réu possui diversos registros por tráfico de drogas e homicídio, sendo conhecido dos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 234/237).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Marcelo de Oliveira Santos, acrescentando que o local onde o réu estava era conhecida ponto de tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1500753-28.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500753-28.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

GABRIEL AUGUSTO RAMOS

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

GABRIEL AUGUSTO RAMOS, vulgo "Borracinha", qualificados nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 11h45, na Rua Sebastião de Souza, nº 341, Vila São Crispim, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) pinos de cocaína e 01 (uma) pedra grande crack pesando 25 (vinte e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 176) e apresentou defesa preliminar (fls. 157/160).

A denúncia foi recebida (fls. 177) e o réu citado (fls. 232).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi interrogado (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 234/237).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 234/237).

A Defesa pleiteou a absolvição, com base no art. 386, incisos V, VI ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a fixação das penas nos mínimos legais, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação do regime prisional aberto ou

semiaberto, a conversão da pena corporal em penas restritivas de direitos, a exclusão de eventuais circunstâncias de aumento de pena, agravantes e majorantes, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 239/250).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, os policiais civis Marcelo de Oliveira Santos e Ricardo Wagner Oliveira Coimbra possuíam mandado de busca e apreensão a ser cumprido em desfavor de Gabriel, expedido nos autos do processo nº 0002048-85.2019.8.26.0156. Receberam, na data dos fatos, denúncia de que o acusado estava na garagem de uma residência localizada na Rua Sebastião de Souza, Vila Loyelo, onde funcionava uma barbearia. Os policiais civis se dirigiram para o local e, ao notar a presença da polícia, Gabriel empreendeu fuga, pulando para as residências vizinhas, sendo capturado na residência de nº 341, naquela mesma rua, dentro de um veículo, o qual apurou-se pertencer à moradora da casa, Ângela Maria Ferreira Fonseca. Submetido à busca pessoal, foram encontrados em seu bolso R\$ 180,00 e em sua cueca 25 pinos de cocaína e uma grande porção de crack pesando 25 gramas.

A quantidade, variedade, forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão evidenciam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal do acusado.

A materialidade delituosa ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 13/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 18), laudo de constatação provisória (fls. 20/22), exame químico toxicológico (fls. 146/148) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O réu confirmou a propriedade das porções de cocaína, esclarecendo que se destinavam ao consumo pessoal, mas negou a posse das pedras de crack. Declarou que estava utilizando drogas desde o dia anterior, cerca de cinco pinos. Informou que estava indo para o trabalho quando foi abordado pelos policiais. Negou que estivesse na barbearia, informando que se encontrava na casa da Angela para realizar um serviço em seu sítio mais tarde. Informou ter pagado trezentos reais em trinta pinos, tendo utilizado dez. Esclareceu que as divergências das versões dadas em solo policial teriam como motivo o efeito da droga. Afirmou que sua renda vinha de serviços de pedreiro junto de seu avô. Disse que faz uso de dez pinos de cocaína diariamente, pagando dez reais em cada. Declarou que os cento e oitenta reais que trazia consigo era da venda de churrasquinho realizada na semana anterior. Disse que adquiriu as porções de drogas de um traficante desconhecido na Lagoa Dourada (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 234/237).

O policial civil Ricardo Wagner Oliveira Coimbra relatou que o deslocamento ao local se deu em razão do cumprimento de ordem de busca e apreensão em desfavor do réu, que se escondeu em uma barbearia. Disse que durante a abordagem, o réu fugiu do local, mas foi localizado posteriormente em residências próximas. Declarou que o réu resistiu a abordagem policial. Na delegacia, após revistar o réu, foi encontrado R\$ 180,00, 25 eppendorfs contendo cocaína e uma pequena quantidade de crack, tendo o réu dito que serviria ao consumo pessoal. Aduziu que o réu possui diversos registros por tráfico de drogas e homicídio, sendo conhecido dos meios policiais (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 234/237).

No mesmo sentido foram as declarações do policial civil Marcelo de Oliveira Santos, acrescentando que o local onde o réu estava era conhecida ponto de tráfico de drogas (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 234/237).

Essas são as provas e convencem sobre a procedência da denúncia.

Incontroverso que as drogas apreendidas pertenciam ao acusado. Todavia, a versão apresentada por ele que a cocaína se destinava ao consumo pessoal e que não portava as pedras de crack destoa do conjunto probatório, senão vejamos.

Os policiais não se deslocaram ao local ao acaso, mas sim para dar cumprimento a ordem judicial de busca e apreensão em desfavor do acusado, por ter praticado tráfico de drogas em 22/11/2018, conforme restou apurado nos autos nº 0002048-85.2019.8.26.0156 (fls. 24/27), tendo os agentes esclarecido a forma como se deu a

abordagem, inclusive sobre a conduta do réu, o modo como as drogas estavam acondicionadas, além de atestarem a quantidade e natureza das substâncias, coincidindo as narrativas com a autoria e o modus operandi descritos na denúncia. Frisa-se que os policiais civis, além de gozarem de presunção de veracidade, prestaram a mesma versão em todas as oportunidades em que foram ouvidos, não havendo nada a indicar que estariam incriminando o réu falsamente.

Por outro lado, o acusado não esclareceu satisfatoriamente a forma como mantém o suposto vício, dado que a renda que auferia não o permitiria consumir a quantidade de drogas que alegou fazer uso diariamente.

Ademais, ele não prestou nenhuma informação, ainda que ínfima, acerca da identidade do traficante que supostamente lhe vendeu as porções, tampouco justificou a posse das pedras de crack.

No caso, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendida, quais sejam, 7,91 gramas de cocaína e 24,13 gramas de crack, permitiria o fracionamento em pelo menos 159 porções, podendo atingir igual número de usuários ou mais, movimentando valores próximos a R\$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais) conforme se permite concluir a experiência jurídica e entendimento exarado em acórdão por este E.

Tribunal de Justiça:

“Anotar-se que um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida era destinada a entrega a consumo de terceiros. Dessa forma, a quantidade de gramas era suficiente para o comércio e lesar a saúde pública.” (TJSP, Ap. 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 26/10/2017).

Destaca-se que o exame químico toxicológico confirmou a natureza das drogas, não havendo dúvidas de que se destinavam à exploração do tráfico.

Por todos esses motivos é que o pleito defensivo, visando a absolvição ou a desclassificação, é inalcançável.

Portanto, procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas.

Na primeira fase, as penas serão fixadas nos mínimos legais de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 quinhentos dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase, irrelevante a menoridade relativa do agente, eis que as sanções básicas foram fixadas nos mínimos legais.

Na terceira fase, o réu não poderá ser beneficiado com a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista a dedicação a atividade criminosa, conforme as narrativas dos agentes policiais, que vieram corroboradas pela cópia da sentença às fls. 24/27, demonstrando que, ao menos, desde o ano de 2018, ele vem explorando o tráfico de drogas.

Importante frisar que esta pequena cidade de Cruzeiro/SP vem enfrentando desafios com o aumento da violência, pois classificada no ano de 2017 como uma das melhores cidades para envelhecer¹, assumiu, no ano de 2020, a quarta posição do ranking dos municípios mais violentos do Estado de São Paulo² e se tornou destaque negativo entre os vizinhos, haja vista o aumento de registros policiais desta natureza, consoante dados estatísticos colhidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo³, sendo o tráfico a força motriz da criminalidade e o principal incentivador de outros crimes violentos contra a pessoa, devendo-se ainda mencionar o exponencial aumento de homicídios entre jovens na disputa por domínio de biqueiras, havendo, inclusive, “lista virtual de futuros finados”, mantida em rede social com a fotografia daqueles que serão assassinados, com a respectiva “baixa” quando executado, de modo que não se pode tomar como inofensiva ou de somenos importância a conduta praticada pelo réu.

Ademais, não se tem como admissível que as penas aplicadas sob a égide de legislação trazida à lume para tratamento mais severo ao comércio ilícito de drogas, sejam infinitamente inferiores àquelas previstas na legislação que revogou. Soma-se tratar de droga com altíssimo potencial de dependência.

Amparado na norma contida no art. 33, § 3º, do Código Penal, o regime prisional para o desconto da sanção será o inicial fechado, único compatível com o total de pena aplicada, ajustável à gravidade dos fatos, cujas circunstâncias e

consequências foram exaustivamente aqui descritas.

Agraciado pela ordem concessiva de habeas corpus (fls. 182/193), o acusado não deu motivos para o restabelecimento de sua prisão, razão pela qual poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR GABRIEL AUGUSTO RAMOS, vulgo "Borracinha", portador da cédula de identidade R.G. nº 58.620.264 SP, filho de Rodrigo Ramos e Adriana Raquel da Silva Cândido, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Transitada em julgado, expeça-se o mandado de prisão e, tão logo noticiado o cumprimento, expeça-se a guia de recolhimento.

As provas trazidas para os autos dão conta de que os valores apreendidos decorrem e servem à traficância e, por tais motivos, decreto o perdimento em favor da União, devendo-se a transferência ao FUNAD, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

P. R. e Int.

Cruzeiro, 04 de abril de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA